主題精選：請求權 📝 未讀
共收錄 5 篇文章。
1. 預告登記之意義與要件
發布日期: 2024-07-09
內文
預告登記係預為保全對於他人土地權利之請求權，而由請求權人檢附登記名義人之同意書及印
鑑證明，向該管登記機關所為之限制登記名義人處分其土地權利之登記。亦即保全權利之得喪
變更請求權之暫時性登記。
• (1) 須以他人已登記之不動產為對象(標的物辦竣登記)
• (2) 須為保全對不動產物權變動之債權請求權 預告登記係聲請保全下列請求權(土§79-1I)： A.
關於土地權利移轉或使其消滅之請求權。 B.土地權利內容或次序變更之請求權。 C.附條件或
期限之請求權。
• (3) 須經登記名義人之同意 聲請保全下列請求權之預告登記，應由請求權人檢附登記名義人之
同意書為之(土§79-1I、土登§137I)。
• (4) 須申請並登記完畢
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 112年憲判字第20號判決之模擬試題(二)
發布日期: 2024-02-01
內文
• 一、日治時期人民私有之土地，經依土地總登記程序登記為國有，其登記是否發生物權變動
之效力？
【解答】
日治時期人民私有之土地，經依土地總登記程序登記為國有，其登記不發生物權變動之效力。
其理由如下：
• (一) 土地登記本身僅具有推定權利歸屬之效力，不能作為認定權利取得或消滅之絕對依據。
是當土地所有權之登記與真實權利狀態不一致時，真正所有人為回復其權利之圓滿狀態，原則
上仍得對登記名義人行使物上請求權，而請求塗銷登記及返還土地。此權利具財產上價值，自
應受憲法第15條財產權之保障。
• (二) 戰後初期所實施之土地總登記，雖為政府在政權移轉後管理國土、推行不動產物權登記
制度所需，然該措施僅係確認、整理及清查當時土地之地籍狀態與產權歸屬，以利後續政令之
推行，並無使不動產物權發生變動之意，非屬民法第758條第1項、第759條之情形。又，土地
法第43條所定依該法所為之登記有絕對效力，僅為保護善意第三人因信賴既有登記而更為登
記者，賦與登記之公信力，並非否認日治時期土地台帳或土地登記簿上所記載權利之效力。是
日治時期屬人民私有之土地，雖經辦理土地總登記之程序而登記為國有，然該登記與物權之歸
屬無關，並未影響人民自日治時期已取得之土地所有權，人民仍為該土地之真正所有人，此亦
為審判實務上一貫見解。
• (三) 上開日治時期人民私有之土地，經依土地總登記程序登記為國有，其登記雖不生物權變
動之效力，卻造成真正權利人（即人民）與登記名義人（即國家）不一致，致人民須依民法第
767條第1項規定對國家行使物上請求權，方得再度基於所有人地位，自由使用、收益及處分其
所有物。
• 二、日治時期為人民所有，嗣因逾土地總登記期限，未登記為人民所有，致登記為國有且持
續至今之土地，在人民基於該土地所有人地位，請求國家塗銷登記時，有無民法消滅時效規定
之適用？
【解答】
日治時期為人民所有，嗣因逾土地總登記期限，未登記為人民所有，致登記為國有且持續至今
之土地，在人民基於該土地所有人地位，請求國家塗銷登記時，無民法消滅時效規定之適用。
其理由如下：

• (一) 國家就其與人民間之私權爭議，原則上固得主張相關規定所賦予之權利。然而，國家係
為人民而存在，本質上既不可能擁有如人民般得自由發展之人格及維繫生存之需求，亦不可能
如人民般享有得自由追求之私益，只能追求公益，以執行公共任務為職志。從而，國家自無受
憲法第15條所保障財產權之基本權利。
• (二) 國家與人民間關於土地之爭議，若非來源於兩者之合意，而係國家於政權更替之際，居
於公權力主體地位，行使統治權，制定相關法規範，並依該規範將原屬人民私有而僅未及時申
辦總登記之土地，逕行登記為國有之情形，倘又容許國家嗣後再以時間經過為由，依民法消滅
時效規定為時效完成之抗辯，不啻變相承認國家得透過土地總登記之程序，及消滅時效之抗
辯，而無須踐行任何徵收或類似徵收之程序，即可剝奪人民之財產。
• (三) 國家基於公權力主體地位行使統治高權，致與人民發生財產權爭執時，國家本非憲法第
15條財產權保障之主體，從而不生基本權衝突之情事。且考量臺灣因政權更迭而辦理土地權利
憑證繳驗及換發土地權利書狀，當時之時空環境，絕大多數人民未通曉中文、因戰事流離他
所、遺失土地權利憑證，或因社會資訊、教育尚非發達，不諳法令，甚至因36年間之228事件
引發社會動盪等特殊原因，致未於限期內申報權利憑證繳驗，或於申報後未依限補繳證件，終
致其所有之土地被登記為國有。於此情形，若使國家仍得主張民法消滅時效，從而透過時效制
度維持私有土地登記為國有之狀態，不僅與誠實信用原則有違，且形成國家對人民財產權之侵
害。故在憲法上，人民財產權之保障，相較於逕行承認土地登記為國有之狀態，更具值得保護
之價值。是容許國家在此主張消滅時效，並無正當性可言。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 浮覆地之回復所有權－最高法院民事大法庭110
年度台上大字第1153號裁定之申論
發布日期: 2023-06-15
內文
土地所有權人原有之土地，已依我國法令辦理土地總登記。嗣因成為河川、水道經塗銷登記，
土地登記為國有。土地法第12條第1項所稱「視為消滅」，意指所有權並未真正消滅，只是暫時
停止其權利之行使。
土地浮覆時，原土地所有權人得依民法第767條第1
項規定行使物上請求權（即除去妨害請求權），塗
銷國有登記，回復登記為原所有權人。此除去妨害
請求權，依司法院釋字第164號解釋，已登記之不
動產無民法第125條消滅時效規定之適用。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 借名人對於出名人之權利性質
發布日期: 2022-09-20
內文
參考時事：土地借名登記釀大禍 差點要不回還要繳稅 | 房貸萬萬稅 | 房市新訊 | 房地產
(udn.com) 2022-09-08 21:07:47經濟日報
首先，此案例涉及究竟借名登記後，借名人對於出名人有何權利？其性質為何？
• 一、權利性質
借名人向出名人有請求返還之權利，也就是返還的「請求權」，屬於「債權」性質。
• 二、請求方式
其方式包含「合意返還」（另有鄉鎮市調解、仲裁等訴訟外解決機制）或「判決返還」。
• 三、請求權基礎
• (一) 本於借名契約終止之返還請求權
返還系爭標的財產之請求，如契約有明訂，即以該約定為請求權基礎。
• (二) 依民法第179條不當得利請求返還
民法第179條：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原
因，而其後已不存在者，亦同。借名登記得依民法不當得利請求返還1。
1. 借名契約因違反強制禁止規定無效，依前半段返還
2. 借名契約終止，依後半段返還。
• (三) 類推適用民法第541條
因借名登記屬於勞務契約類型，又非民法定有明文之典型勞務契約，故得依民法第529條規
定，而以民法第541條第1項規定：「受任人因處理委任事務所收取之金錢、物品及孳息，應交
付於委任人」，及第2項規定：「受任人以自己名義，為委任人取得之權利，應移轉於委任人」，
為請求權基礎。2
另應注意不得依民法第767條物上請求權請求返還。借名人係自願將自己之財產登記於出名人
名下，該登記自非無效或錯誤，故於借名登記財產依法回復登記為借名人所有之前，得就該財
產行使民法第767條所定所有權妨害除去請求權之人，更應為出名人，而非借名人3。不動產

所有權如以法律行為取得者，非經登記不生效力，為民法第758條第1項所明定，是於借名人出
資購買不動產，而逕將該不動產借用出名人之名義登記為所有權人者，該借名人即無從取得該
不動產之所有權，則借名人於借名登記契約終止後，欲向出名人請求移轉登記及取回借名登記
之不動產時，即不得以民法第767條規定之所有物返還請求權、妨害除去請求權為其依據，蓋
借名登記財產之登記所有人既為出名人，則借名人於取回該不動產之所有權之前，自無本於所
有權而行使物上請求權餘地4。
• 四、消滅時效
借名登記契約終止後，借名人並非當然取得財產之所有權，而係取得債權性質之請求權（本於
該契約消滅後之返還請求權、不當得利等請求權），故適用民法第125條之一般消滅時效15年之
規定5。是以，若借名人於借名登記契約終止後15年內未向出名人主張其權利，出名人得行使
抗辯權。
從上面觀念來看，如同此篇新聞案例中國稅局所述，被繼承人（借名人）生前將土地借名登記
在他人（出名人）名下，若死亡後經由法院判決應返還財產，借名人的繼承人必須將該筆土地
以「土地登記返還請求權」財產併入遺產，自判決確定日起六個月內補報遺產稅。
又如該筆土地為公共設施保留地，依都市計畫法第50條規定，公共設施保留地因繼承而移轉
者，免徵遺產稅。亦即屬遺產稅扣除額。然而，借名登記土地於繼承當下仍屬出名人，則繼承
人繼承標的僅為該借名公保地的「請求返還之債權請求權」，而非公共設施保留地本身，因而
被國稅局認定無法適用扣除，反而於判決返還後，必須補報該公共設施保留地之公告土地現值
（請求權價值）的遺產稅。
1. 麵律師，2015，民事實務見解回顧（十五）－借名登記契約，法觀人月刊，第204期。
2. 最高法院103年度台上字第2142號民事判決。
3. 詹森林，2003，借名登記契約之法律關係，臺灣本土法學雜誌，第43期，第130頁。麵律
師，2015，民事實務見解回顧（十五）-借名登記契約，法觀人月刊，第204期。
4. 臺灣高等法院 105年度重上字第361號判決。
5. 賴元禧，2020，借名登記契約實務案例解析
(一)，巨群法律事務所，取用日期：2022年6月22
日。邱玟惠，2016，借名登記契約當事人死亡之實
務爭議─最高法院104年度台上字第1787號民事判決
評析，裁判時報，第51期，第35頁。最高法院100
年度台上字第600號判決。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

5. 土地登記損害賠償之時效
發布日期: 2022-07-28
內文
◎地政機關將甲所有之土地誤登於乙名下，經過十年後，乙出售於丙。出售後經過一年，甲始
向地政機關提起土地登記錯誤之損害賠償。地政機關以請求權已逾時效為由拒絶賠償，是否有
理？
【解答】
• (一) 消滅時效之規定：土地登記賠償請求權，自請求權人知有損害時起，因二年間不行使而
消滅；自損害發生時起，逾五年者亦同。
• (二) 時效計算：
1. 地政機關主張自登記錯誤之日起算，已逾二年或五年，請求權已逾時效。
2. 甲主張自乙出售於丙之日起算，未逾二年或五年，請求權未逾時效。
3. 綜上，請求權時效應自損害發生時起算，然損害
何時發生？茲分述如下： (1)乙出售於丙之前：甲僅
得主張塗銷登記（即塗銷乙之所有權登記，回復為
甲所有），不得提起損害賠償。換言之，損害尚未
發生。 (2)乙出售於丙之後：丙得主張土地法第43
條，以保護其取得之所有權。因此，甲不得主張塗
銷登記（即塗銷丙之所有權登記，回復為甲所
有），但甲得向地政機關請求損害賠償。換言之，
損害自此發生。 (3)結論：請求權時效為自被害人
知悉損害起算二年或損害發生起算五年。因此，本

例應自乙出售於丙之日為損害發生之日，故均未逾
二年或五年時效。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下